لما رويناه لعدم قدرته على القضاء بادر الزمن له على قول من يفسر قبول العذر بجواز التأخير ومن فسره بالسقوط ظاهر
(وكذا) حكم (الصوم) في شهر رمضان (ان أفطر فيه المسافر والمريض وما تا قبل الاقامة) للمسافر (و) قبل (الصحة) للمريض لعدم ادراكهما عدة من أيام أخر فلا يلزمهما الايصاء به ٢٨٥ (و) لزم (عليه) يعني على من أفطر في رمضان

لا حرج فيه فأولى الكثير الذي فيه الحرج (قوله لما رويناه) من قوله صلى الله عليه وسلم فان لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه (قوله لعدم قدرته) الاولى الاتيان بالواو لتكون علة ثانية عقلية بعد النقل ويحتمل أنه علة للعلة (قوله بادر الزمن) متعلق بقوله قدرته والباء للسببية (قوله على قول من يفسر الخ) فان القائل به لا يقول بلزوم القضاء الا بادراك الزمن يسعه ولم يوجد لزوم الوصية فرع لزوم القضاء وبه يندفع ما أورد من أن الوجوب قد تعلق بذمته فلماذا لم تلزمه الوصية وان لم يقدر تفريغا لذمته (قوله ظاهر) الاولى فظاهر بالفاء (قوله فلا يلزمهما الايصاء به) لانهما عذرا في الاداء فلان يعذرا في القضاء أولى زيلعي واذا لم يلزمهما القضاء لا يلزمهما الايصاء به (قوله ولزم عليه) ضمنه معنى فرض فعداه بعلى والا فلزم يتعدى بنفسه (قوله وان بغير عذر) الاولى حذفه لانه بينه بعد ولانه يفيد اشتراط القدرة فيه وليس كذلك (قوله من ادراك الخ) من للتعليل (قوله لزمه بجميع ما أفطره) الضمير في لزمه يرجع الى الايصاء (قوله بفضل الله) الباء فيه للمصاحبة وفيما بعده للسببية او الثاني تعلق بالعامل بعد تعلق الاول به (قوله من صوم) لم يذكر قبله مبينه والاولى ما في الشرح حيث قال وكذا صوم كفارة يمين وقتل خطا وظهار وجناية على احرام وقتل محرم صيدا وصوم منذور اه وقال في الدر المختار من العوارض والحاصل أن ما كان عبادة بدنية فان الوصي يطعم عنه بعد موته عن كل واجب كالفطرة والمالية كالزكاة يخرج عنه القدر الواجب والمركبة كالحج يحج عنه رجلا من مال الميت (قوله وظهار) فيه أن الصوم في كفارة الظهار بدل عن الاعتاق وقد قال المصنف معترضا على صاحب الدرر في ذكره القتل بان الواجب ابتداء عتق رقبة مؤمنة فلا يصح اعتاق الوارث كما ذكره والصوم فيها بدل عن الاعتاق فلا تصح فيه الفدية وفيه أن كفارة الافطار كذلك وكذا اليمين لان كفارته مرتبة اه وفي التنوير من عوارض الصوم ولو تبرع عنه وليه بكفارة يمين أو قتل جاز (قوله وجناية على احرام) كأن لبس عمامته بعذر فانه مخير بين الذبح واطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام (قوله ومنذور) أي صوم منذور كذا في الشرح (قوله أو النفقة الواجبة) كنفقة الزوجة اذا قضى بها أو تراضيا عليها (قوله والجزية) اي بناء على انها لا تسقط بالاسلام اذا أوصى بها وهو مذهب (قوله والكفارات المالية) كالدماء التي تلزمه بجنايته على احرامه مثل تطييبه ولبسه بغير عذر (قوله والوصية بالحج) ويحج عنه من منزله ان كفى والا فمن حيث يكفي تنوير (قوله والصدقة المنذورة كأن نذر دراهم مثلا يخرجها الله تعالى (قوله عن صومه) أي يفدى من الثلث عن صومه (قوله فلا شئ عليه) لعدم قدرته على ادائه واذا لم يقدر لا يجب عليه الايصاء وهل يقال في نذر الصوم كذلك يحرر وأما كفارة الافطار بأن افطر عمدا في رمضان ووجبت عليه الكفارة ولم

ولو بغير عذر (الوصية بما) أي بفدية ما (قدر عليه) من ادراك عدة من أيام أخر ان أفطر بعذر وان لم يدرك عدة من أيام أخر ان أفطر بدون عذر ولزمه بجميع ما أفطره لان التقصير منه لكنه يرجى له العفو بفضل الله بفدية ما لزمه (وبقي بذمته) حتى أدركه الموت من صوم فرض وكفارة وظهار وجناية على احرام ومنذور (فيخرج عنه وليه) أي من له التصرف في ماله لورثة او وصاية (من ثلث ماترك) الموصي لان حقه في ثلث ماله حال مرضه وتعلق حق الوارث بالثلثين فلا ينفذ قهرا على الوارث الا في الثلث ان أوصى به وان لم يوص لا يلزم الوارث الاخراج فان تبرع جاز كما سنذكره وعلى هذا دين صدقة الفطر أو النفقة الواجبة والاخراج والجزية والكفارات المالية والوصية بالحج والصدقة المنذورة والاعتكاف المنذور عن صومه لا عن اللبث في المسجد وقد لزمه وهو صحيح ولم يعتكف حتى أشرف على الموت كان عليه ان يوصي لصوم اعتكاف كل يوم بنصف صاع من ثلث ماله وان كان مريضا وقت الايجاب ولم يبرأ حتى مات فلا شئ عليه فاذا لم يف به الثلث توقف الزائد على اجازة الوارث فيعطى (لصوم كل يوم) طعام مسكين لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم شهر